

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제23-공급종합-32호

제목 물품계약 수량변경 제한조건 미준수

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆본부

조치부서 ⊖⊖⊖⊖본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 지역본부 관할 공급설비의 유지보수 업무를 담당하면서 물품계약 건인 “공급관리소 MOV Actuator 구매설치(계약번호: 2021XD0000, 계약기간: 2021. 4. 28.~12. 31.)”와 공급설비 통합발주 계획에 따라 “2022년 UPS 축전지 및 철제가대 통합구매(계약번호: 2022XD0000, 계약기간: 2022. 6. 23.~12. 31.)”를 추진하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 물품구매(제조)계약 일반조건」 제9조에 따르면 물품계약의 수량변경은 계약된 물품수량의 10% 범위 내에서 변경할 수 있으며, 다만, 해당 물품의 수급상황 등을 고려하여 부득이한 경우는 계약상대자의 동의를 얻어 10% 범위를 초과하여 계약수량을 변경할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제2항 및 제7항에 따르면 낙찰률 86% 미만 계약을 10% 이상 증액할 때에는 계약심

의위원회의 심의를 거쳐야 되고, 동법 제7조 제1항에 따르면 계약은 일반경쟁이 원칙으로 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 경우에 제한 또는 지명 또는 수의 계약을 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 물품의 수량을 10%를 초과하여 변경하고자할 경우에 물품의 수급상황을 고려하여 부득이하다면 계약상대자의 동의를 얻어 변경계약을 추진해야 하고, 그 계약이 낙찰률 86% 미만이라면 계약심의위원회의 심의를 거쳐야 하며, 10%를 초과한 계약변경이 부득이 하지 않다면 기존계약과 분리하여 일반경쟁을 우선으로 검토해서 별도계약으로 추진해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 【표】의 물품계약에 대해 부득이한 사유가 없는데도 계약상대자와 동의절차 없이 당초 수량의 10%를 초과하여 계약변경을 시행하였다.

【표】 물품계약 수량변경 10% 초과 현황

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구매명(낙찰율)	계약기간 (변경계약)	당초계약(A)	변경계약(B)	수량변경 (C=B-A)	변경비율 (C/A)
공급관리소(㉠ 등 4개소) MOV Actuator(9ea) 구매설치 (87.999%)	2021. 4. 28.~ 12. 31.(6. 11.)	51,156,638 (9대)	70,472,677 (13대)	19,316,039 (4대)	37.7%
2022년 UPS 축전지 및 철제 가대 통합구매(81.535%)	2022. 6. 23.~ 12. 31.(8. 4.)	960,258,984 (2,970셀, 35식)	1,545,853,512 (4,730셀, 55식)	585,594,528 (1,760셀, 20식)	60.9%

※ 출처: “◆◆◆◆본부-3909(2021. 6. 2.), 4847(2022. 7. 20)” 문서를 재구성

그리고 “공급관리소 MOV Actuator 구매설치”(이하 “MOV 구매”라 한다)의 경우 수동밸브 전동화 및 부품단종을 사유로 변경계약을 추진하였으나, 계약변경

일은 계약초기인 2021년 6월 11일로 납기일이 2021년 12월 31일임을 감안하면 시기적으로 별도로 분리해서 경쟁입찰이 가능했음에도 ○○○○부는 그러지 않았다.

또한 “2022년 UPS 축전지 및 철제가대 통합구매”(이하 “축전지·철제가대 구매”라고 한다)의 경우 축전지 방전시험 결과 효율저하를 사유로 각 지역본부에서 추가수량을 요청하여 ○○○○부는 이를 받아드려 계약변경을 추진하였으나, ●●본부표준인 「공급관리소 축전지(Battery) 유지관리 기술표준」 5.3 ‘축전지 점검기준’에 따르면 방전시험 결과 효율저하는 즉시 교체가 아닌 검토로 명시되어 있어, 추가량을 차기년도인 2023년분에 반영하여 경쟁입찰로 추진이 가능했음에도 ○○○○부는 그러지 않았으며, 낙찰률도 86% 미만인 81.535% 였는데도 계약심의위원회의 심의과정도 거치지 않았다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 물품계약 수량변경의 10% 제한조건을 준수하지 않고 추가수량을 분리해서 경쟁입찰을 하지 않은 점에 동의하였으며 별도의 의견은 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은

① “2022년 UPS 축전지 및 철제가대 통합구매” 건에 대해 물품계약 수량변경 제한조건을 미준수하고 계약심의위원회도 없이 누락한 담당자를 엄중 경고 조치하시고, (경고)

② 이에 대한 검토를 소홀히 한 관리책임자와 “공급관리소(㉔㉕ 등 4개소) MOV Actuator(9ea) 구매설치” 건에 대해 물품계약 수량변경 제한조건을 미준수한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자(경고)]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 주임 TTT(現 △△△△본부 ⊗⊗⊗⊗부)

[관련자(주의)]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 부장 VVV

◆◆◆◆본부 ○○○○부 과장 CCA(現 ■■■■본부 ●●●●부)